

통 보 사 항

1. 제 목 : □□요양원 운영 개선에 관한 사항
2. 관계기관 : □□요양원
3. 내 용 : ××××.××.××. △△ ‘처장과의 대화’에 접수된 민원과 관련하여 □□요양원 입소자 학대 정황, 상급자 위계에 의한 갑질, 최저임금 지급 준수 위반 등 요양원의 부적절한 운영 실태를 점검하고 대책을 마련하여 달라는 진정인의 요구에 대하여 ××××.××.××.~××. 현지조사를 실시하였습니다.

가. 입소자 상처발생 등 사고기록 명확화

우리 공단 「보훈요양원 운영규정」 제28조(서비스 제공의 기본원칙) 제6항에 따르면 보훈요양원은 입소자의 생활과 장기요양서비스에 관한 모든 내용을 상세히 관찰하여 정확히 기록하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, 요양원 입소자에게 서비스 제공과정에 생긴 신체부위 상처 등 사고에 대해서는 경미한 것이더라도 요양원 직원이 관여된 경우 발생이유 등을 육하원칙에 의거하여 기록을 철저히 하고 내부 보고체계를 확실히 하여야 합니다.

그런데 ××××.××.××. ××시 경 □ A 입소자에게 발생한 좌측 눈썹의 상처를 확인한 결과, 상처치료에 대한 기록만 있고 그 발생 원인에 대한 기록이 없어 향후 상해사고 분쟁 또는 손해배상 등 문제가 발생하여 명백한 사실 확인이 필요할 경우 논란의 소지를 내포하고 있습니다.

나. 요양보호사 순환배치 기준 보완

□□요양원에서는 「2019년 요양보호사 순환배치 계획(안) 및 1분기 순환배치 보고」 내부분서를 통해 요양보호사 업무의 효율성을 제고하고 원활한 소통과 업무능률 향상 및 만족도를 높여 질 좋은 서비스를 제공하고자 요양보호사 순환배치 계획을 수립한 바가 있습니다.

동 계획의 순환배치 기준으로는 해당 요양동 장기근속자 우선(요양동 사정에 따라 변경 가능), 순환배치가 필요하다고 판단되는 사유 발생시라고 규정하고 분기별 ×회, 대상인원은 ×명 내외라고 하여 이를 근거로 ××××.××.××. 요양보호사 ×명을 순환배치 한 바 있습니다.

그런데 이러한 순환배치 기준에는 장기근속자의 소요 근속년수, 업무경력, 전·출입 요양동, 적용예외 사유 등에 대해 객관적이고 구체적으로 명시하지 않아 판단 사유와 요양동의 사정이 각기 설정될 수 있는 등 업무 관계자들에게 혼란을 줄 소지가 있습니다.

다. 우수 요양보호사(동) 선정 평가제도 검증

□□요양원에서는 요양보호사들의 적극적인 케어를 유도하여 일상생활서비스의 질 향상을 도모하고 요양동(또는 요양보호사) 간의 긍정적인 경쟁유도를 통해 업무성과를 높이고 구성원들의 협동심 고양 및 친화적인 분위기를 조성하고자 ××××.××.월부터 최우수 요양동 선정 제도를 시행하고, ××××.××.월 최우수 요양보호사를 선정하는 방식으로 일부 변경하여 평가제도를 운영하고 있습니다.

우수 요양보호사 선정대상은 ×개 요양동과 ×개 주간보호 중 안전사고 발생, 화재 등 위험물 관리, 친절도(민원)에 대해 계량평가를 하여 최우수 요양동을 선정하고, 그 요양동에 근무하는 직원 중 요양전담간호사(주임)로부터 추천서를 받은 직원 2명을 선정하여 각 5만원 상당의 상품권을 포상하고 있습니다.

그런데 이러한 평가제도가 도입한 지 약 ×년 ×개월(××개월)이 경과되어 평가 및 포상제도가 서비스 질 향상에 있어 실효성이 있는지 분석 또는 검증이 필요하고, 현재의 평가제도가 요양동(요양보호사 직원) 간 지나친 경쟁 과열 또는 나눠먹기식 운영으로 변질될 우려가 있는지 검토할 필요가 있습니다.

라. 고충처리심의위원회 개최 활성화

우리 공단은 직원들의 근로환경이나 근로조건 등에 관한 개별적인 고충사항을 청취하고, 이를 해소하기 위하여 소속기구별로 고충처리심의위원회의 구성과 심의·절차 등을 규정한 「직원 고충처리 지침」을 수립·시행하고 있습니다.

따라서, 소속직원들이 부당한 근무조건 및 근로환경, 인사관리, 성별·종교·연령 등에 의한 차별대우 등 고충이 있는 경우 이를 청구하여 심의하고 심의결과에 대해 특별한 사유가 없는 한 고충사항이 해소될 수 있도록 노력하여야 합니다.

그런데 조사기간 중 요양원 직원을 면담한 결과, 직접적인 업무 관계에 있는 일부 직원 간 갈등이 있었고 이를 해소하기 위해 요양전담간호사가 중재·상담 등을 실시하였으나 해결되지 않아 갈등이 지속되는 등 직원들의 고충이 있었으나 이를 심의하는 방법과 절차에 대한 고충처리 안내가 부족하였습니다.

4. 조치할 사항

○ □□요양원장은

- 입소자 서비스 제공과정에 생긴 신체상해 등 사고에 대해서는 경미한 상처라도 육하원칙에 의거하여 기록을 철저히 함과 동시에 내부 보고체계를 확고히 하고(통보)
- 요양보호사 순환배치에 대한 합리적 기준을 보완하시기 바라며,(통보)
- 우수 요양보호사(동) 선정 제도의 타당성 검증(통보)
- 부당한 근무조건 및 근로환경·인사관리 등 직원 고충사항에 대해 신속히 심의처리하고 자체 고충처리심의위원회 활성화를 위해 직원들에게 이용을 안내하는 등 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)